

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3463/2536

บริษัท โอ.เอส.ไอ . จำกัด
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 125

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 19

ป.รษฎากร มาตรา 18 ทวิ

การที่โจทก์ถูกประเมินภาษีการค้าแล้ว มิได้นำพยานหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมิน หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยังสามารถนำมาแสดงในชั้นศาลได้ภายใต้ ป.วิ.พ. และกฎหมายอื่นที่ว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานเนื่องจากไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติตัดสิทธิได้ แม้เอกสารที่โจทก์อ้างส่งต่อศาลเป็นเพียงสำเนาที่ไม่มีพยานเบิกความรับรองก็ตาม แต่ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวก็อยู่ในความครอบครองของจำเลยและจำเลยไม่ได้คัดค้านว่าเอกสารนั้นไม่มีต้นฉบับหรือต้นฉบับปลอมหรือสำเนาไม่ถูกต้องจึงต้องห้ามมิให้คัดค้านการมีอยู่และความแท้จริงของเอกสารหรือความถูกต้องของสำเนาเอกสาร ศาลรับฟังเป็นพยานได้ เมื่อตามพยานหลักฐานฟังได้ว่า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลที่จำเลยประเมินเพิ่มเติมนั้นเป็นการประเมินในดอกเบี้ยที่โจทก์ได้รับมาจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว ย่อมเป็นการประเมินที่ไม่ชอบ เนื่องจากโจทก์ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีการค้าในรายรับดังกล่าวอีก

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2531 จำเลยโดยเจ้าพนักงานประเมินภาษีสรรพากร เขตพื้นที่ 2 ได้ออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2528-2529 เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งประเมินภาษีการค้าของโจทก์ โดยอ้างเหตุผลที่ประเมินว่าเนื่องจากกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรจึงประเมินเรียกเก็บภาษีการค้าจากโจทก์ก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการตามมาตรา 18 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร คำนวณภาษีการค้าจากดอกเบี้ยและค่าบริการค้างรับที่เกิดขึ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2529 นอกจากนี้เจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งภาษีการค้าของโจทก์สำหรับเดือนพฤษภาคม 2528 ถึงเดือนเมษายน 2529 โดยอ้างว่าโจทก์ยื่นรายรับจากดอกเบี้ยรับไว้ไม่ถูกต้อง จึงเรียกเก็บภาษีการค้าเพิ่มเติม พร้อมทั้งเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามกฎหมาย และเจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์โดยอ้างว่าโจทก์มิได้นำบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไปให้เจ้าพนักงานตรวจสอบและเอกสารบางส่วนที่ส่งมอบก็ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องในการคำนวณกำไรสุทธิได้ตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์จึงต้องรับผิดชอบภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โจทก์ได้อุทธรณ์การประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์เห็นว่าการประเมินภาษีการค้า และภาษีเงินได้นิติบุคคลของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ของจำเลยนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามแบบ ภ.ค.80 ที่ ต.1138/3/02962-02963 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2531 เป็นเงิน 201,007 บาท ให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ 1138/2/0864-0865 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2531 รวม 2 ฉบับ เป็นเงินทั้งสิ้น 162,352 บาท และให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 273ก/2533/1, 273 ข/2533/1 และ 272/2533/1 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2533

จำเลยให้การว่า การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เป็นการถูกต้องชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ก่อนสืบพยานโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องเฉพาะประเด็นที่ให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล ศาลภาษีอากรกลางอนุญาต

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลสำหรับเดือนพฤษภาคม 2528-เมษายน 2529 ตามหนังสือแจ้งภาษีการค้าเลขที่ 1138/3/02963 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2531 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ 273 ข/2533/1 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2533 คำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2531 เจ้าพนักงานของจำเลยได้ออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีอากรของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 พฤษภาคม 2527 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2528 และรอบระยะเวลาบัญชี วันที่ 1 พฤษภาคม 2528 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2529 ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2531 เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยได้ประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลโจทก์ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ทวิ ประกอบการค้า 12 แห่งบัญชีอัตราภาษีการค้าจากดอกเบียร์และค่าบริการค้างรับ สำหรับเดือนพฤษภาคม 2527 ถึงเดือนเมษายน 2529 ที่ปรากฏในงบดุลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2529 จำนวน 5,712,109.45 บาท ซึ่งคิดเป็นภาษี 188,499.61 บาท และเจ้าพนักงานประเมินได้

ประเมินเรียกเก็บภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มเติม สำหรับเดือนพฤษภาคม 2528 ถึงเดือนเมษายน 2529 โดยอ้างว่าโจทก์ยื่นรายรับจากดอกเบี้ยวไม่ถูกต้อง จำนวน 157,610.96 บาท คิดเป็นภาษีจำนวน 12,508 บาท โจทก์อุทธรณ์การประเมิน คดีมีปัญหาที่ศาลฎีกาจะได้วินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์คือ การประเมิน ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลล่วงหน้าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ทวิ ชอบ ด้วยกฎหมายหรือไม่ และตามอุทธรณ์ของจำเลยคือ การที่ศาลภาษีอากรกลางให้เพิก ถอนประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล สำหรับเดือนพฤษภาคม 2528 ถึงเดือนเมษายน 2529 เพิ่มเติมนั้นชอบหรือไม่ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาตามที่จำเลยอุทธรณ์ก่อน ซึ่งในปัญหาดังกล่าวโจทก์ นำสืบว่า รายรับที่เจ้าพนักงานประเมินนำมาประเมินภาษีการค้าเพิ่มเติมจากโจทก์ เป็นรายรับที่โจทก์ไม่ต้องเสียภาษีการค้า เพราะเป็นดอกเบี้ยที่โจทก์ได้รับมาจาก บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มิดแลนด์ จำกัด อันเป็นสถาบันการเงิน จึงได้รับยกเว้นภาษี โดยโจทก์มีสำเนาภาพถ่ายแบบ ภ.ง.ด.3 ซึ่งเป็นแบบแสดงรายการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้พึงประเมินที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มิดแลนด์ จำกัด ยื่นต่อ จำเลย โดยเอกสารดังกล่าวนี้บริษัทดังกล่าวได้รับรองความถูกต้อง จำนวนค่า ดอกเบี้ยที่จ่ายและค่าภาษีที่หักไว้ ก็ตรงกับจำนวนค่าดอกเบี้ยที่เป็นรายรับซึ่งจำเลย ประเมินเรียกเก็บภาษีการค้าเพิ่มเติมนั่นเอง หากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มิดแลนด์ จำกัด ไม่ได้หักภาษีดังกล่าว ณ ที่จ่ายและนำส่งจำเลยแล้ว ก็คงไม่กล้าแสดงพยาน หลักฐานอันเป็นเท็จ เพราะต้นฉบับเอกสารแบบ ภ.ง.ด.3 นี้อยู่ในครอบครองของ จำเลย ดังนั้นจึงเห็นว่ารายรับที่เจ้าพนักงานของจำเลยประเมินเรียกเก็บภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มเติม สำหรับเดือนพฤษภาคม 2528 ถึงเดือนเมษายน 2528 จำนวน 157,610.96 บาท ได้มีการหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายแล้วโจทก์ได้รับยกเว้น ไม่ต้องเสียภาษีการค้าตามประกาศของกรมสรรพากรที่ป.11/2528 ที่จำเลยอุทธรณ์ ว่าการที่โจทก์มิได้นำเอกสารหรือหลักฐานใดมาแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินหรือ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นการละสิทธิที่จะแสดงหลักฐานที่มีอยู่แล้วนั้น เห็นว่าไม่มีบทกฎหมายใดบัญญัติตัดสิทธิเช่นที่จำเลยว่า ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 17 บัญญัติให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติและข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้นคู่ความย่อมมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานใด ๆ มาสืบได้ภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐาน และการยื่นพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 85 เมื่อโจทก์ได้ยื่นพยานหลักฐานดังกล่าวถูกต้องตามข้อกำหนดคดีภาษีอากรในชั้นพิจารณาคดีแล้ว ศาลย่อมมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานของโจทก์ประกอบการวินิจฉัยคดีได้ ที่จำเลยอุทธรณ์อีกว่าเอกสารที่โจทก์อ้างส่งศาลเป็นเพียงสำเนาเอกสาร ไม่มีพยานเบิกความรับรองถึงความถูกต้องของเอกสารจึงต้องห้ามรับฟังนั้น เห็นว่าต้นฉบับเอกสารดังกล่าวอยู่ในความครอบครองของจำเลย จำเลยสามารถตรวจสอบถึงความถูกต้องแท้จริงแห่งเอกสารนั้นได้ แต่ก่อนวันสืบพยาน จำเลยไม่ได้คัดค้านว่าเอกสารนั้นไม่มีต้นฉบับ หรือว่าต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือบางส่วน หรือสำเนานั้นไม่ถูกต้องกับต้นฉบับดังนั้นจำเลยจึงต้องห้ามมิให้คัดค้านการมีอยู่และความแท้จริงหรือความถูกต้องของเอกสารนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 125 ศาลจึงมีอำนาจรับฟังพยานเอกสารดังกล่าวได้ ที่ศาลภาษีอากรกลางให้เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าเพิ่มเติม สำหรับเดือนพฤษภาคม 2528 ถึงเดือนเมษายน 2529 จำนวนรายรับ 157,610.96บาท คิดเป็นเงินภาษีจำนวน 12,508 บาท นั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ทุกข้อของจำเลยฟังไม่ขึ้น..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามแบบ ภ.ค.80 ที่ ต.1138/3/02962 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2531และคำวินิจฉัยของคณะ

กรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลขที่ 273 ก./2533/1 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2533 เสีย
ด้วย นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลฎีกาชั้น

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-เจริญ นิลเอสงษ์-เพ็ง เพ็งนิติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ในคดีฎีกาชั้นฎีกาโดยเฉพาะประมวลรัษฎากรนั้น เมื่อผู้ต้องเสียภาษีถูกประเมินให้เสีย
ภาษีถือว่าผู้ต้องเสียภาษีถูกโต้แย้งสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 55 แล้ว แต่ไม่อาจฟ้องร้องคดีได้ ต้องอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์จึงจะฟ้องคดีได้ โดยต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ภายใน 30 วัน (ประมวลรัษฎากร มาตรา 30 และพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลฎีกา
กรรมา 8) ปัญหาการดำเนินคดีฎีกาชั้นฎีกาในศาลจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารหลัก
ฐานต่าง ๆ ที่จะต้องนำมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในชั้นตรวจสอบได้สวนหรือใน
ชั้นการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องเสียภาษี
มีรายได้หรือรายจ่ายเกี่ยวกับกิจการอย่างไร ซึ่งในทางปฏิบัติเอกสารหลักฐานเพื่อ
พิสูจน์ความถูกต้องของตนในการเสียภาษีอากรกลับมิได้นำไปแสดงต่อพนักงานเจ้า
หน้าที่เลยอาจเพราะยังหาไม่พบหรือเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์เป็นเหตุให้ถูก
ประเมินเสียภาษีเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก โดยในเหตุผลแห่งการประเมินก็ดี หรือในคำ
วินิจฉัยอุทธรณ์ก็ดี ระบุว่าผู้ต้องเสียภาษีไม่มีเอกสารหลักฐานสำคัญมาแสดง แต่ครั้น

ถึงชั้นศาลปรากฏว่าผู้ต้องเสียภาษีค้นพบเอกสารหลักฐานสำคัญสามารถพิสูจน์เกี่ยวกับรายจ่ายในกิจการได้ ดังนี้ ปัญหามีว่าจะสามารถนำมาพิสูจน์ในชั้นศาลได้หรือไม่ หรือถูกผูกมัดว่าเมื่อไม่ได้แสดงไว้ในชั้นของฝ่ายบริหารแล้ว ย่อมไม่อาจนำมาพิสูจน์ในชั้นศาลได้ คำพิพากษาศาลฎีกาตามหัวข้อหมายเหตุนี้ ได้วินิจฉัยไว้โดยชัดเจนว่าผู้ต้องเสียภาษีสามารถนำเอกสารหลักฐานสำคัญนั้นมาแสดงในชั้นศาลได้ หลักกฎหมายจากคำพิพากษาศาลฎีกานี้น่าจะชอบด้วยเหตุผลและความเป็นธรรมเพราะในกฎหมายภาษีอากรก็มิได้บัญญัติว่าการมิได้แสดงเอกสารหลักฐานในชั้นตรวจสอบได้ส่วนหรือชั้นอุทธรณ์ การประเมินแล้วห้ามมิให้นำมาอ้างในชั้นศาล ดังนั้นเอกสารหลักฐานใดอันเกี่ยวกับประเด็นข้อพิพาทในชั้นศาล ผู้ต้องเสียภาษีสามารถนำมาสืบพิสูจน์ได้ว่าตนเสียภาษีไว้ถูกต้องครบถ้วนหรือบริบูรณ์แล้วได้นักศึกษากฎหมายภาษีอากรก็ดี ทนายความคดีภาษีอากรก็ดีควรศึกษาหลักกฎหมายดังกล่าวนี้จากคำพิพากษาศาลฎีกา ดังกล่าวโดยละเอียดต่อไป พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา